La contrainte contractuelle

Droit anglais des contrats | Duress | Menace, choix réel et recours

Une personne peut signer en connaissance de cause parce qu'elle subit une menace illégitime. La *duress* porte sur cette pression et sur son effet dans la décision. Lorsqu'elle est établie, elle rend en principe le contrat annulable.

1. Identifier la menace et l'accord en cause

Précisez qui a exercé la menace, ce qui a été exigé et quel contrat ou avenant a été signé. Les menaces de violence physique sont un exemple classique de pression illégitime. Examinez les propos et leur contexte, la manière dont ils sont parvenus à l'intéressé et leur effet sur sa décision.

2. Barton v Armstrong | Des menaces de mort

Armstrong a menacé de tuer Barton pour obtenir son accord à une opération portant sur un achat d'actions. Barton avait aussi des raisons commerciales de signer. La majorité du Conseil privé a jugé que les menaces pouvaient vicier l'accord si elles avaient contribué à sa décision. Elles pouvaient constituer un motif parmi d'autres.

3. Appliquer le critère causal des menaces contre la personne

Une fois établies les menaces destinées à obtenir la signature, il appartenait à Armstrong de démontrer qu'elles n'avaient joué aucun rôle. Barton n'avait pas à prouver qu'elles avaient été indispensables à sa décision. Distinguez cette règle de l'analyse ordinaire de la contrainte économique.

4. Réunir les preuves de la pression et de son effet

Comparez les messages, témoignages et comptes rendus avec la chronologie des négociations. Les raisons commerciales peuvent expliquer une partie de la décision. Vérifiez si les menaces ont également pesé et si le contrat a été confirmé après la fin de la pression.

> Legal English | **Under duress** signifie ici sous une pression illégitime. **Voidable** qualifie un accord qui produit ses effets jusqu'à son annulation.

La contrainte économique

1. La pression était-elle illégitime ?

Partez des droits et obligations existants. Menacer de ne pas exécuter une prestation déjà due sans paiement supplémentaire peut constituer une pression illégitime. Le but de la demande, le contexte et l'existence d'un désaccord réel comptent. Une menace d'inexécution est un indice important à apprécier dans son contexte.

2. Existait-il une solution raisonnable ?

Demandez ce que la partie pouvait réellement faire à ce moment-là. Un fournisseur de remplacement, un délai supplémentaire ou une mesure judiciaire en temps utile peuvent compter. Des dommages-intérêts ultérieurs peuvent arriver trop tard pour permettre d'honorer un engagement immédiat. Évaluez le délai, le coût et l'efficacité de chaque solution.

3. La pression a-t-elle conduit à l'accord ?

Demandez si la partie aurait accepté ces conditions en l'absence de pression. Distinguez ce lien causal de l'absence de solution raisonnable. Une protestation contemporaine, la recherche d'alternatives et les documents internes peuvent éclairer les deux questions.

4. Pao On et Atlas Express | Deux résultats

Dans *Pao On*, le Conseil privé a pris en compte la protestation, les alternatives, les conseils indépendants et les démarches visant à écarter l'accord. Il a retenu une pression commerciale dans ce cas. Dans *Atlas Express*, un transporteur a exigé des tarifs révisés alors qu'un petit fournisseur ne pouvait trouver de remplaçant à temps. Le tribunal a retenu la contrainte économique.

> Méthode | Identifiez l'acte dont la partie était menacée, les solutions réalistes et la raison pour laquelle elle a accepté les nouvelles conditions.

Pression licite et annulation

1. Times Travel | La menace d’un acte licite

Une compagnie aérienne a exercé ses droits contractuels envers une agence de voyages et a exigé, dans un nouveau contrat, la renonciation à des créances de commissions antérieures. La Cour suprême a écarté la contrainte. La menace d’un acte licite ne constitue une contrainte économique que dans des cas exceptionnels. Un fort pouvoir de négociation ne suffit pas.

2. Identifier l’accord susceptible d’être annulé

La pression peut avoir conduit au contrat initial ou à un avenant. Si elle a provoqué seulement une hausse de prix, examinez séparément l’avenant et le contrat initial. L’annulation peut permettre de récupérer les sommes versées au titre de l’avenant, sous réserve des conditions applicables.

3. The Atlantic Baron | Confirmation après la pression

Un constructeur naval a réclamé une hausse de prix en menaçant de cesser l’exécution. Le tribunal a retenu la contrainte économique. La conduite du propriétaire, dont son attente après la livraison, valait toutefois confirmation de l’avenant et a fait obstacle à la restitution. Identifiez la fin de la pression et la conduite qui a suivi.

4. Duress et undue influence

La *duress* porte sur la menace ou la pression illégitime qui a conduit à contracter. L’*undue influence*, en *equity*, concerne l’usage abusif de l’influence sur la décision d’autrui. Si les faits permettent d’envisager les deux, examinez leurs conditions séparément.

> Legal English | **To affirm a contract** signifie choisir de maintenir le contrat. **To rescind** signifie le remettre en cause par voie d’annulation.

Cas pratique corrigé et sources

Le supplément demandé à la dernière minute

Un fournisseur doit livrer des pièces spécialisées vendredi. Jeudi, il refuse de livrer si le fabricant ne signe pas une hausse de prix de 20 %. Aucun remplacement ne peut arriver à temps pour respecter le délai du client. Le fabricant consigne sa protestation, signe et paie le supplément. Après livraison, une fois la pression terminée, il conteste aussitôt l'avenant. Y a-t-il contrainte économique ?

Corrigé

Pression et choix réel. Le fournisseur a menacé de manquer à une obligation de livraison existante. Le délai et l'absence de remplacement réaliste étayent le caractère illégitime de la pression et l'absence d'alternative raisonnable. Recherchez tout autre moyen de garantir une livraison à temps.

Lien causal et recours. La protestation et le prix convenu indiquent que le fabricant n'aurait pas accepté la hausse sans la menace. La contestation rapide plaide contre une confirmation. Il peut demander l'annulation de l'avenant et la restitution du supplément, sous réserve des conditions applicables.

Preuve. Le bon de commande, l'ultimatum et les devis de remplacement éclairent l'obligation et les choix disponibles. Les justificatifs de paiement et la date de contestation aident à apprécier une éventuelle confirmation.

> Variante | Un remplaçant fiable peut livrer à temps au prix initial. Le fabricant accepte les nouvelles conditions par commodité. Ces faits affaiblissent les arguments tirés de l'absence d'alternative et du lien causal.

Jurisprudence de référence

Barton v Armstrong [1976] AC 104 | Menaces contre la personne
Pao On v Lau Yiu Long [1980] AC 614 | Indices de contrainte
Atlas Express Ltd v Kafco [1989] 1 QB 833 | Contrainte économique
DSND Subsea Ltd v Petroleum Geo Services [2000] BLR 530 | Solutions pratiques
Pakistan International Airline Corp v Times Travel [2021] UKSC 40 | Menace d'un acte licite
North Ocean Shipping v Hyundai (The Atlantic Baron) [1979] 1 QB 705 | Confirmation